

1523036-26.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Thiago. Os réus negaram participação no roubo e disseram que um terceiro que fez o roubo. Encontrou o celular no estacionamento de um hotel, na rota de fuga. Não tem certeza de onde estava o bilhete único da vítima. No local, tem câmera.

Desta forma, a prova acusatória é robusta e autoriza as condenações nos termos da exordial.

Consoante Auto de Reconhecimento Pessoal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523036-26.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523036-26.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2277470/2022 - 78º D.P. JARDINS, 27977472 - 78º D.P.

JARDINS, 2277470 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDERSON LUCIANO JOSUE CARVALHO COSTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

THIAGO ALBERTO BRASIL GATINHO e VALDERSON LUCIANO JOSUE CARVALHO COSTA, já qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, pois no dia 10 de outubro de 2022, por volta das 19h21min, na Rua Augusta, altura do numeral 646, bairro Consolação, nesta cidade e comarca, os agentes supracitados, previamente ajustados e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, teriam subtraído, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça, o aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 8, avaliado em R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais - fls. 11), pertencente a Matheus Marques Lourenço.

Apurou-se que os réus e o seu comparsa não identificado ajustaram a prática do crime de roubo quando avistaram a vítima caminhando sozinha pela via pública. Assim, dando execução ao plano, um deles se aproximou da vítima e nela aplicou um golpe de estrangulamento, de forma a imobilizá-la, enquanto os demais agentes passaram a revistar seus bolsos em busca de seus pertences. Inconformada, a vítima tentou reagir, mas foi agredida com um soco no nariz.

Em razão da violência empregada, os réus e seu comparsa conseguiram subtrair o aparelho celular da vítima e se colocaram em fuga. Ocorre que, logo após o crime, uma viatura da Polícia Militar passou pelo local, tendo a vítima prontamente solicitado socorro aos policiais e apontado a direção tomada pelos agentes. Assim, os policiais militares conseguiram deter os réus e recuperar o aparelho celular da vítima, que foi dispensado por eles durante a tentativa de fuga. O terceiro agente conseguiu se evadir sem ser identificado.

Em função da suposta prática delitiva, os acusados foram presos em flagrante (fls. 01), convertido em prisão preventiva, para ambos, em decisão prolatada em Audiência de Custódia (fls. 48/51).

A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2022 (fls. 67/70), os réus foram citados e ofereceram resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública.

Durante a instrução, foram inquiridas a vítima e as testemunhas policiais e os réus foram interrogados.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia; pena acima do mínimo em virtude das personalidades agressivas dos agentes e consequências do crime; o aumento do concurso de pessoas e a fixação do regime inicial fechado.

A Defensoria Pública pediu a absolvição dos acusados por falta de provas; e, em caso de condenação, a fixação da pena mínima; a aplicação da atenuante da confissão espontânea para Valderson; regime inicial diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é procedente para condenar os réus.

A materialidade foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/06, Auto de Reconhecimento Pessoal de fls. 10, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11 e pelos depoimentos de todos os ouvidos no presente procedimento.

A autoria é certa.

Na fase Policial, o réu Thiago permaneceu calado (fls. 25). Judicialmente, disse que usaram drogas, já encontraram o terceiro rapaz depois. Foi este terceiro quem agarrou a vítima, o corréu Valderson a revistou. Thiago alegou que nada fez, que o terceiro trocou socos com a vítima e Thiago ficou lá sem entender. Nem sabia que o celular foi pego. Estava ruim de droga, é do Pará, não é daqui. Faz dois meses que está em SP. É mecânico, tem dois filhos, de 17 anos e de 19 anos. Trabalhava como mecânico na Lutecar 497, com Alessandro. Sua família mora no RJ. Nunca foi preso ou processado. Não participou e nem sabia que o celular foi pego. Negou ter agredido o ofendido.

O corréu Valderson, em solo policial, também permaneceu calado (fls. 17).

Judicialmente, disse que estava com Thiago e outro rapaz em um bar, tinham bebido e usado drogas. Estavam indo para outro bar. O terceiro rapaz estava atrás, os réus na frente. Foi o outro que deu a gravata na vítima, nem sabia que ele faria isso. Pegou o celular da vítima mesmo sem entender, por ordem deste terceiro agente. A vítima brigou com o outro rapaz com socos. Depois, a vítima pediu pra ele devolver o celular, e deu dois murros. A vítima chamou Thiago de ladrão e este deu um murro na vítima. Chegou a polícia e pararam Thiago, que ficou ali com a vítima, pois, nada tinha feito. Estava andando, correu, jogou o celular fora e entrou no estacionamento, onde foi preso. Não foi encontrado com nada da vítima. Pegou o celular porque estava bêbado, o terceiro saiu correndo, o réu estava andando. Foi tudo rápido. Nunca foi preso anteriormente. Não conhecia os policiais e nem a vítima. O cartão encontrado era do acusado, não da vítima. Já conhecia Thiago, o outro rapaz não conhecia direito. Na época, trabalhava fazendo bicos em restaurantes etc. Tem um filho de 6 anos em Minas Gerais. Não tem processo em Minas.

A vítima Matheus Marques Lourenço reconheceu os dois acusados dentre os quatro colocados pelo CDP: o número 1, Valderson e 2, Thiago. Um pegou o celular, Valderson, e o outro revistou seus bolsos. Quis seu bilhete único, eles não devolveram. Percebeu que estava sendo vigiado e foi abordado por três homens, o que o pegou pelo pescoço e tentou estrangulá-lo fugiu. Começou a chutar os agentes e foi agredido com socos e chutes. Pegaram seu celular. Lutou com um e dois deles estavam andando. O réu Valderson lhe deu um soco no nariz. Quando a polícia chegou, uma pessoa já tinha segurado Thiago e esperaram a polícia chegar, tinham ido atrás de Valderson. O celular foi recuperado. Os três agentes estavam unidos para pegar bens do acusado. Não conhecia os réus anteriormente. Só ficou machucado no nariz. Conseguiu consertar o aparelho no dia seguinte.

O Policial Militar Bruno Eduardo de Moraes reconheceu os réus em audiência e não os conhecia anteriormente. Estavam patrulhando e o ofendido pediu ajuda. Seu parceiro desceu da viatura e correu até eles. A vítima disse que foi roubada por três pessoas, e dois apenas foram localizados. A vítima estava com o nariz sangrando e já tinha detido um dos acusados, foram procurar os outros, um foi apontado pela própria vítima, ele estava correndo. No trajeto que eles fizeram correndo, acharam o celular roubado. A vítima reconheceu os dois acusados. Só viu o nariz da vítima sangrando. O terceiro não foi encontrado. Os réus negaram participação no roubo. Foi Christian quem fez a abordagem. Quem correu foi Valderson. Com eles não foi encontrado o celular, estava no chão, no trajeto feito por eles. Christian encontrou o celular.

O Policial Militar Christian Jhonadabe Souza Machado reconheceu os réus em audiência e não os conhecia anteriormente. Estavam patrulhando e o ofendido pediu ajuda, dizendo que três pessoas o roubaram. Um agente saiu correndo, foi atrás dele. Ele foi abordado na Rua Antonia de Queiroz e o levaram ao local dos fatos. Só um fugiu, outro agente estava com a vítima. A vítima reconheceu com certeza os dois que foram presos. O policial viu as vias de fato e a fuga. Na rota de fuga, acharam o celular. A vítima foi levada para a Santa Casa. O segundo foi detido pela vítima e por um transeunte. A vítima estava com o nariz sangrando e disse que foi golpeada pelo réu Thiago. Os réus negaram participação no roubo e disseram que um terceiro que fez o roubo. Encontrou o celular no estacionamento de um hotel, na rota de fuga. Não tem certeza de onde estava o bilhete único da vítima. No local, tem câmera.

Desta forma, a prova acusatória é robusta e autoriza as condenações nos termos da exordial.

Consoante Auto de Reconhecimento Pessoal de fls. 10, a vítima foi segura em reconhecer os acusados como os indivíduos que teriam praticado o delito de roubo contra ela momentos antes, reconhecimento este realizado poucos momentos após a

prática delitiva. Igualmente, em respeito ao que impõe o art. 155 do Código de Processo Penal, a prova foi corroborada pela confirmação do reconhecimento pessoal feito em juízo.

Note-se que a vítima narrou a atuação dos três agentes, dizendo que agiram juntos, e individualizou o que cada um fez: o agente que fugiu lhe deu a "gravata", Valderson fugiu com o celular e deu um soco na vítima, e Thiago revistou o ofendido. A violência física contra a vítima ficou bem caracterizada.

Além disso, após o fato criminoso, o ofendido conseguiu chamar atenção de agentes policiais que faziam patrulhamento na região, tendo apontado os réus como os indivíduos que lhe teriam roubado, motivo pelo qual os acusados foram perseguidos pelos policiais logo após a prática criminosa. Neste momento, os oficiais foram seguros em atestar que na rota de fuga acharam o aparelho, e Valderson confessou ter dispensado o celular na fuga.

A causa de aumento relativa ao concurso de agentes foi devidamente comprovada pelos relatos colhidos, dando conta da divisão de tarefas e consequentemente a coautoria entre Thiago, Valderson e o outro elemento não identificado.

3- Passo à dosagem das penas.

Em sede de primeira fase de dosimetria penal, para ambos os réus, fixo a pena-base na fração de 1/6 acima do piso legal, observadas as circunstâncias do delito, vez que utilizaram de violência desproporcional e mais exacerbada do que a praxe neste tipo de crime, não só estrangulando a vítima por suas costas, como também lhe desferindo soco na região da face (4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa).

Na segunda fase, observo que são primários. Valderson confessou o roubo e sua pena volta ao patamar mínimo.

Em terceira fase, majoro as penas de ambos os réus na fração de 1/3, vez que comprovado o concurso de agentes, de modo que a penalidade de Thiago passa a perfazer 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, bem como pagamento de 16 dias-multa e a de Valderson 5 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias multa.

O regime inicial fechado é o único que se adequa ao caso em concreto, observado o montante de penas aplicado e as circunstâncias do crime, cometido com violência desproporcional.

Não poderão recorrer em liberdade, justificando-se a custódia cautelar como garantia da ordem pública, abalada pelo tipo de delito pelo qual condenados, em especial diante da exacerbada violência aplicada, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, observado que, no momento de abordagem policial, os réus tentaram evadir-se, o que denota que podem almejar frustrar o resultado útil do processo.

Recomendem-se na prisão em que se encontram.

4- Em face ao exposto, julgo procedente a ação penal para condenar THIAGO ALBERTO BRASIL GATINHO, qualificado nos autos, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 16 dias-multa, no valor mínimo; bem como VALDERSON LUCIANO JOSUE CARVALHO COSTA, igualmente qualificado, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias multa, no valor mínimo legal, por infração ao 157, § 2º, inciso II do Código Penal.

PRIC

Renata William Rached Catelli
Juíza de direito

São Paulo, 1 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA